



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **76** Registro delle Delibere
del **16/07/2022**

OGGETTO

Concessione in locazione di un locale all'interno del Centro Servizi per l'Artigianato nella disponibilità del Comune di Squillace. - Atto di indirizzo.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2022 del giorno 16 mese di luglio alle ore 11:25 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☐ SI ☒ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-il Comune di Squillace ha nella propria disponibilità l'immobile situato in via Micciulla, con destinazione di Centro Servizi per l'Artigianato, disposto su più livelli: seminterrato, terra e primo, ognuno dei quali suddiviso in diversi locali;
-attualmente tale immobile non è utilizzato;

Preso atto che con nota acquisita agli atti il 10/09/2021 al prot. n° 4750, la legale rappresentante della ditta "Bottega d'Arte il Tornio" ha richiesto - per le motivazioni in essa contenute - l'utilizzo temporaneo di un immobile comunale per lo stoccaggio di semilavorati;

Considerato che la menzionata "Bottega d'Arte il Tornio" è una ditta specializzata nella produzione di ceramica artistica squillacese e che le difficoltà che motivano la suddetta richiesta di locali comunali sono transeunti ed eccezionali;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed in seguito alla deliberazione del Consiglio Nazionale Ceramico la Città di Squillace è stata riconosciuta "zona del territorio nazionale nel quale è in atto un'affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale", e pertanto questo Ente intende promuovere e sostenere gli artigiani specializzati nell'antica lavorazione della ceramica artistica locale;

Considerata, quindi, la possibilità di concedere temporaneamente in locazione, alla ditta "Bottega d'Arte il Tornio", un locale all'interno del Centro Servizi per l'Artigianato per lo stoccaggio di semilavorati;

Rilevato che il canone di locazione deve essere calcolato, a far data da gennaio 2022, in base ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile, ovvero corrispondendo al Comune di Squillace il pari valore del canone di locazione con la fornitura di propri prodotti per l'arredo urbano e l'abbellimento delle vie cittadine;

Stabilito che:

-la ditta "Bottega d'Arte il Tornio" può chiedere, se lo ritiene opportuno, di corrispondere al Comune di Squillace il pari valore del canone di locazione con la fornitura di propri prodotti per l'arredo urbano e l'abbellimento delle vie cittadine;

-in caso di fornitura di propri prodotti, per l'arredo urbano e l'abbellimento delle vie cittadine, la ditta "Bottega d'Arte il Tornio" dovrà concordare il corrispettivo valore con l'Ufficio Tecnico in base a parametri oggettivi (dimensioni, n° di ore lavorative, confronto con pezzi analoghi, indagine di mercato, etc.);

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di concedere in locazione alla ditta "Bottega d'Arte il Tornio" un locale all'interno del Centro Servizi per l'Artigianato per lo stoccaggio di semilavorati;
2. di stabilire che il canone di locazione deve essere calcolato, a far data da gennaio 2022, in base ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile, ovvero corrispondendo al Comune di Squillace il pari valore del canone di locazione con la fornitura di propri prodotti per l'arredo urbano e l'abbellimento delle vie cittadine;

3. in caso di fornitura di propri prodotti, per l'arredo urbano e l'abbellimento delle vie cittadine, la ditta "Bottega d'Arte il Tornio" dovrà concordare il corrispettivo valore con l'Ufficio Tecnico in base a parametri oggettivi (dimensioni, n° di ore lavorative, confronto con pezzi analoghi, indagine di mercato, etc.);
4. di prevedere nel successivo stipulando contratto che il rapporto avrà una durata non superiore a 12 mesi, salvo eventuale proroga;
5. di prevedere, altresì, nel successivo stipulando contratto, che il conduttore si impegna a lasciare libero l'immobile da cose e/o da persone in caso di documentata necessità da parte dell'Ente;
6. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico la stipula del contratto di locazione.

Successivamente, con separata unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.